

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

משה סעדה
אלמוג כהן
ניסים ואטורי
אוהד טל
מישל בוסקילה
בועז ביסמוט
מיכל מרים וולדיגר
אריאל קלנר
משה סולומון
עמית הלוי
אביחי אברהם בוארון
אופיר כץ
לימור סון הר מלך
יצחק קרויזר
משה פסל
דן אילוז

5710/25/פ

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין בעת לחימה),
התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 251 א.1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955,¹ אחרי סעיף 251 יבוא :

"בדיקה או חקירה 251 א. (א) הכריזה הממשלה על מצב מלחמתי לא לפני העמדה לדין תיפתח בדיקה או חקירה בנוגע לתלונה על עבירה שבוצעה אגב פעילות מבצעית או כחלק ממנה, אלא בעת לחימה לאחר תום המצב המלחמתי, למעט אם אישר זאת ראש המטה הכללי או קצין אחר בתפקיד מבצעי בדרגת אלוף שהוסמך לכך מטעמו ; לעניין סעיף

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

זה, "מצב מלחמתי" – הכרזה על מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית כאמור בסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירות לפי סעיפים 43 עד 47 ועל עבירות לפי סעיפים 300, 301א, 304, 345, 346 ו-347 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.²

דברי הסבר

המלחמה שפרצה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) העמידה את לוחמי צבא ההגנה לישראל בסדיר ובמילואים, במציאות קשה וכבדה, של חודשי שירות רבים בתנאי לחימה, בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה והשומרון, תוך חיכוך עם לוחמי אויב ואוכלוסייה אזרחית.

בתקופת לחימה ממושכת כל כך, בייחוד כאשר הדבר כרוך בחיכוך עם אוכלוסייה אזרחית, יתכן כי תעלנה תלונות שונות כנגד חיילים על מעשים שנעשו במסגרת תפקידם. כך, מוצאים את עצמם חיילים, שנלחמו חודשים ארוכים על הגנת המדינה, נתונים בחקירה ובמעצר, על תלונות שאין כל דחיפות לטפל בהן בשעת המלחמה. ישנה חובה לאזן בין הדרישה לקיים את הוראות הדין ולנהוג ביושר גם בשעת מלחמה, לבין הצורך הראשון במעלה של הגנה על המדינה ולחימה באויבים.

אנו שומעים לא אחת, על חיילים בסדיר ובמילואים, החוששים לבצע את משימתם הצבאית באופן מיטבי, עקב חששם מהעמדה לדין, הנובע ממשפטנות יתר שאינה מבינה ואינה לוקחת בחשבון את מצבי הקיצון בהם נתונים חיילים בעת לחימה.

לפיכך מוצע, כי בעת הכרזה על מצב מלחמתי, קרי הכרזה על מלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית כאמור בסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, לא תיפתח בדיקה או חקירה כנגד חייל עד שיתייס המצב המלחמתי, אלא אם כן אישר זאת ראש המטה הכללי או קצין בתפקיד מבצעי בדרגת אלוף שהוסמך לכך מטעמו. וזאת, כדי ששיקולים צבאיים ומבצעיים בעת מצב מלחמתי, יוכלו לקבל ביטוי בקביעה אם לפתוח בבדיקה או בחקירה כאמור, על ידי בדיקה פרטנית של מקרים ספציפיים.

עוד מוצע להחריג מספר עבירות חמורות במיוחד, כך שבמקרה שלהן כן תיפתח בדיקה או חקירה בו במקום וללא צורך באישור מראש המטה הכללי או קצין שהוסמך מטעמו כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.